

De-minimis-Erklärung des antragstellenden/begünstigten Unternehmens¹ im Sinne der Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 Anlage zum Kredit-/Beteiligungs-/Zuschussantrag

1 Angaben zum antragstellenden Unternehmen beziehungsweise zum begünstigten Unternehmen

Wirtschaftsidentifikationsnummer (W-IdNr.):

Antragstellendes beziehungsweise begünstigtes Unternehmen²:

Investitionsort:

2. Definitionen und Erläuterungen

In dieser Erklärung sind alle De-minimis-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen beziehungsweise Unternehmensverbund als „ein einziges Unternehmen“ in einem Zeitraum von drei Jahren erhalten hat.

Für die Zwecke der vorgenannten Verordnung sind die Unternehmen als „ein einziges Unternehmen“ zu betrachten, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:

- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens,
- Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen,
- Ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben,
- Ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als „ein einziges Unternehmen“ betrachtet.

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen zuvor in einem Zeitraum von drei Jahren gewährt wurden, angegeben werden. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen gewährt wurden. Ist dies nicht möglich, so sind die De-minimis-Beihilfen unter den neuen Unternehmen anteilig auf Basis des Buchwerts des Eigenkapitals aufzuteilen.

3. Erklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich beziehungsweise das Unternehmen als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der vorstehenden Definition zuvor in einem Zeitraum von drei Jahren: keine folgende

De-minimis-Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen erhalten beziehungsweise beantragt haben:

- Verordnung (EU) Nummer 2023 /2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen³ (im Folgenden Allgemeine-De-minimis-Beihilfen genannt),
- Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen⁴, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nummer 2023/2391 vom 4. Oktober 2023⁵ (im Folgenden Allgemeine-De-minimis-Beihilfen genannt),
- Verordnung (EU) Nummer 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor⁶, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nummer 2025/1989 vom 2. Oktober 2025⁷ (im Folgenden Agrar-De-minimis-Beihilfen genannt),
- Verordnung (EU) Nummer 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor⁸, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nummer 2023/2391 vom 4. Oktober 2023⁹ (im Folgenden Fisch-De-minimis-Beihilfen genannt).

**De-minimis-Erklärung des antragstellenden/begünstigten Unternehmens¹
im Sinne der Verordnung (EU) Nummer 2023/2831****Anlage zum Kredit-/Beteiligungs-/Zuschussantrag**

Datum des Bewilligungsbescheids/ der Zusage	Beihilfegeber	Aktenzeichen	Beihilfewert in Euro

Mir ist bekannt, dass die Angaben in den Ziffern 1. und 3. subventionserheblich im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich verpflichte mich, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir diese bekannt werden.

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift des antragstellenden/begünstigten Unternehmens

¹Der Begriff „begünstigtes Unternehmen“ umfasst auch Unternehmen in Gründung.

²In Beteiligungsprogrammen ist diese Anlage vom Beteiligungsnehmer, bei Contracting-Vorhaben in der Regel vom Contracting-Geber auszufüllen und zu unterschreiben.

³Amtsblatt der EU Nummer L 2023/2831 vom 15. Dezember 2023.

⁴Amtsblatt der EU Nummer L 352/1 vom 24. Dezember 2013.

⁵Amtsblatt der EU Nummer L 2023/2391 vom 5. Oktober 2023.

⁶Amtsblatt der EU Nummer L 352/9 vom 24. Dezember 2013.

⁷Amtsblatt der EU Nummer L 2023/2391 vom 5. Oktober 2023.

⁸Amtsblatt der EU Nummer L 190/45 vom 28. Juni 2014.

⁹Amtsblatt der EU Nummer L 2023/2391 vom 5. Oktober 2023.